TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/dvt/CGVM/alp *Rol N°1.799-2025*

Santiago, veintisiete de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

1°) Que, a fojas 886 reclama don Marcelo Pezoa Carrasco, administrador general electoral de las candidaturas a Consejeros Regionales del Partido por la Democracia, en las elecciones 2024, contra la resolución N°G14011 de dos de mayo de dos mil veinticinco, de la Directora (S) del Servicio Electoral que aprobó la cuenta de ingresos y gastos electorales del partido con dos observaciones, desestimó la solicitud de reembolso y ordenó la devolución de $190.000 a el o los últimos aportantes o el Fisco de Chile, según corresponda;

2°) Que, la resolución reclamada mantuvo dos de las veintisiete observaciones formuladas a la cuenta mediante el Oficio Ordinario G N°13955 de dos de abril de dos mil veinticinco, a saber:

Observación N°2, relativa a diversos gastos no declarados ante el Servicio Electoral. Los gastos no declarados son:

a) Melissa Cristina Chávez Sepúlveda, boleta de honorarios N°35;

b) Patricia Castro Diaz, boleta de honorarios N°106;

c) Sebastián Carreño Ayancán, boleta de honorarios N°256;

d) David Alexis Maldonado Romero, boleta de honorarios N°53;

e) Yeissis Paola Hidalgo Jara, boleta de honorarios N°41;

f) Madero Comunicaciones Limitada, factura electrónica N°5798;

g) Transportes Y Comercio Los Fiordos Limitada, factura electrónica N°39247;

h) Servicios de Impresión Waldo Vargas E.I.R.L, factura electrónica N°71198,

i) Sociedad Impresiones Graficas J&E y Compañía Limitada, factura electrónica N°428,

j) Moya López Compañía Limitada, factura electrónica N°5759;

k) Publicidad y Medios La Clave SpA, factura electrónica N°561;

l) Soc. Comercial e Impresora Fernández y Sánchez

Limitada, factura electrónica N°16733;

m) Empresa Periodística El Norte SA, factura electrónica N°354056.

Observación N°5, relativa a un gasto por concepto de "*Arriendo de inmuebles*", por $190.000, del proveedor Inversiones Isla Kent SPA., respaldado mediante documento tributario electrónico anulado a través de nota de crédito electrónica;

3°) Que, para subsanar todos los reparos contenidos en la observación N°2 el Servicio Electoral pide, en primer lugar, argumentar la falta de registro del gasto en la contabilidad electoral y en segundo lugar indicar la fuente de financiamiento y justificar la no utilización del Sistema de Recepción de Aportes para registrar el financiamiento respectivo. En relación a cada uno de los reparos el reclamante señala:

a) Melissa Cristina Chávez Sepúlveda, boleta de honorarios N°35. La boleta de honorarios N°35 se encuentra vigente y que por un error atendido el volumen de información recibida, se ingresó la boleta de honorarios N°34. Agrega que la boleta N°34 se encuentra anulada.

b) Patricia Castro Diaz, boleta de honorarios N°106; La boleta de honorarios se encuentra vigente y por un error atendido el volumen de información recibida, se ingresó la boleta de honorarios N°107 que se encuentra anulada.

c) Sebastián Carreño Ayancán, boleta de honorarios N°256. Por error del prestador de servicios quien generó 3 boletas de honorarios, la primera la N°255, anulada por error de digitación, luego generó las N°256 y N°257 con diferencia de 1 minuto, esto se debe a la intermitencia de la página del Servicio de Impuestos Internos, sin percatarse que generó 2 boletas.

d) David Alexis Maldonado Romero, boleta de honorarios N°53. La boleta de honorarios N°53 se encuentra vigente. Debido a un error, atendido el volumen de información recibida, se ingresó la boleta de honorarios N°54 (ésta fue anulada).

e) Yeissis Paola Hidalgo Jara, boleta de honorarios N°41. La boleta de honorarios N°41, se encuentra anulada según el registro del Servicios de Impuestos Internos.

f) Madero Comunicaciones Limitada, factura electrónica N°5798. Pide que se autorice el reembolso de la misma por $3.998.400 o en su defecto que se pague con el remante del partido.

g) Transportes y Comercio Los Fiordos Limitada, factura electrónica N°39247. Por un error involuntario, no se cargó la explicación respecto de este reparo en la contestación de las observaciones. Señala que no corresponde a un gasto, sino una donación que se debió informar con su respectivo formulario: acompañando en este acto el certificado de donación y la factura, debiendo cargarse a la cuenta de Gobernador.

h) Servicios de Impresión Waldo Vargas E.I.R.L, factura electrónica N°71198. No se refiere a ella en la reclamación.

i) Sociedad Impresiones Graficas J&E y Compañía Limitada, factura electrónica N°428. No se refiere a ella en la reclamación.

j) Moya López Compañía Limitada, factura electrónica N°5759. La pide para reembolso por $9.121.350 en la contestación de las observaciones, sin referirse a ella en la reclamación.

k) Publicidad y Medios La Clave SpA, factura electrónica N°561. No se refiere a ella en la reclamación.

l) Soc Comercial e Impresora Fernández y Sánchez Limitada, factura electrónica N°16733. No se refiere a ella en la reclamación.

m) Empresa Periodística El Norte SA, factura electrónica N°354056. La pide para reembolso por $3.103.149 en la contestación de las observaciones, sin referirse a ella en la reclamación.

En relación a la observación N°5, el reclamante señala que por un error involuntario adjuntó la factura N°25525, en lugar de la N°25526, ambas de 04 de septiembre de 2024. Esto

fue consecuencia que el proveedor envió la factura N°25525, que luego fue anulada por error de digitación, generando la nota de crédito N°1041. Luego, emitió la factura N°25526.

Agrega que la gran cantidad de trabajo y la falta de comunicación con el proveedor provocó que, involuntariamente, adjuntara erróneamente la factura anulada.

Finalmente, solicita que se deje sin efecto la orden de devolución de $190.000 en los términos establecidos en el artículo 12 de la Ley N°19.884;

4°) Que, ha quedado establecido cuáles fueron los requisitos exigidos por el Servicio Electoral para subsanar los trece reparos de la observación N°2.

Así, el Tribunal rechaza levantar la observación N°2, toda vez que de la presentación se advierte que no se ha dado cumplimiento a argumentar acerca de la falta de registro del gasto en la contabilidad electoral y no se ha indicado la fuente de financiamiento justificando, además, la no utilización del Sistema de Recepción de Aportes para registrar el financiamiento respectivo.

En cuanto a la **observación N°5**, se acogerá, toda vez que, el reclamante acompañó el documento tributario válido en su reclamación. En el formulario N°88 de gastos, de fojas 15, aparece que el gasto fue declarado oportunamente. En consecuencia, el reclamante ha cumplido con lo que le fuera requerido por el Servicio Electoral; y

5°) Que, en consecuencia, al desestimarse la reclamación en relación a la observación N°2, corresponde rechazar, igualmente, el reembolso pedido respecto de los siguientes documentos tributarios: Madero Comunicaciones Limitada, factura electrónica N°5798, por $3.998.400; Moya López Compañía Limitada, factura electrónica N°5759, por $9.121.350 y Empresa Periodística El Norte SA, factura electrónica N°354056 por $3.103.149.

En relación a la solicitud de dejar sin efecto la devolución por $190.000, esta se acogerá, toda vez que se ha subsanado la observación N°5.

Por estas consideraciones y citas legales, ***se acoge parcialmente*** la reclamación deducida a fojas 886 por don Marcelo Pezoa Carrasco, administrador general electoral de las candidaturas a Consejeros Regionales del Partido por la

TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/dvt/CGVM/alp *Rol N°1.799-2025*

Democracia, en las elecciones 2024, contra la resolución N°G14011 de dos de mayo de dos mil veinticinco, de la Directora (S) del Servicio Electoral, solo en cuanto se tiene por subsanada la observación N°5 y se deja, en consecuencia, sin efecto la orden de devolución.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1.799-2025.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 27/10/2026

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 27/10/2026

Adelita Inés Ravanales Arriagada
Fecha: 27/10/2026

Omar Antonio Astudillo Contreras
Fecha: 27/10/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 27/10/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino, doña Adelita Inés Ravanales Arriagada, don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°1799-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 27/10/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 27 de octubre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 27/10/2026

CBF43309-C73A-4A72-B8F3-EBF0A85348E1
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.